개인정보보호위원회	보 도 자 료	다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라

보도 일시	2022. 9. 14.(수) 14:00	배포 일시	2022. 9. 14.(수) 12:15
담당 부서	조사조정국 조사1과	책임자	과 장 박영수 (02-2100-3111)
		담당자	사무관 이승철 (02-2100-3120)

개인정보위, 구글과 메타의 개인정보 불법 수집 제재

- 동의 없이 타사 행태정보를 수집·이용한 행위에 대해 시정조치 -

□ **이용자 동의 없이** 개인정보(이용자의 타사 행태정보*)를 수집하여 온라인 맞춤형 광고**에 활용하는 등 **개인정보 보호법을 위반한 구글과 메타에 대하여 시정명령과 함께 약 1,000억 원의 과징금이 부과**되었다.

* (행태정보) 누리집(웹사이트) 및 앱 방문·사용 이력, 구매·검색 이력 등 **이용자의 관심, 흥미, 기호 및 성향 등을 파악·분석**할 수 있는 온라인상의 활동정보

** (맞춤형 광고) 행태정보를 통해 이용자의 **성향 등을 분석·추정하여 이용자에게 맞춤형으로 제공**하는 온라인 광고

○ 개인정보보호위원회(위원장 윤종인, 이하 개인정보위)는 **9월 14일(수) 제15회 전체회의**를 개최하여 **구글과 메타의 법 위반에 대해 심의하고,** 구글과 메타에게 위반행위 **시정명령**과 함께 **구글에는 692억 원, 메타에는 308억 원의 과징금 부과**를 의결하였다.

○ 이번 조사·처분은 **온라인 맞춤형 광고 플랫폼의 행태정보 수집·이용과 관련된 첫 번째 제재**이자, **개인정보보호 법규 위반으로는 가장 큰 규모의 과징금**이다.

□ 개인정보위는 언론보도, 국정감사 지적(민병덕 의원) 등을 계기로 한국인터넷진흥원(원장 이원태)의 지원을 받아 작년 2월부터 국내외 **주요 온라인 맞춤형 광고 플랫폼의 행태정보 수집·이용 실태**를 점검하여 왔으며,

- 특히 플랫폼이 「**이용자(회원)가 다른 누리집(웹사이트) 및 앱을 방문·사용한 행태정보(타사 행태정보)**를 수집하여 **맞춤형 광고 등에 활용**하는 과정에서 **적법한 동의를 받았는지 여부**」를 중점 조사하였다.

□ 조사결과, 구글과 메타는 자사 서비스 **이용자의 타사 행태정보를 수집·분석**하여 이용자의 **관심사를 추론**하거나 **맞춤형 광고** 등에 사용하면서 그 사실을 이용자에게 **명확히 알리지 않고 사전에 동의도 받지 않은 것이 확인**되었다.

○ **구글은** 서비스 가입 시 **타사 행태정보 수집·이용 사실을 명확히 알리지 않고**, 그 설정화면('옵션 더보기')을 가려둔 채 **기본값을 '동의'로 설정**하는 등의 방법을 사용하였고,

○ **메타는** 계정 생성 시 **동의받을 내용을 이용자가 알아보기 쉽지 않은 형태로 데이터 정책 전문에 게재**하였을 뿐, 법정 고지사항의 구체적인 내용을 이용자에게 알리고 동의받지 않았다.

□ 타사 행태정보는 이용자가 플랫폼이 아닌 **다른 누리집 및 앱을 방문·사용하는 과정에서 자동으로 수집**되므로 자신의 **'어떤 정보'('어떤 누리집 및 앱'에서 한 '어떤 행태'에 대한 정보)가 수집되는지 예측하기 어렵다.**

○ 특히 **계정정보와 연결**하여 맞춤형 광고에 이용된 타사 행태정보는 **이용자 계정으로 접속한 모든 기기에 걸쳐 활용**될 수 있고 지속적으로 축적될 경우 **민감한 정보가 생성될 우려**가 있음에도,

○ 실제 조사결과 대다수의 한국 이용자가 플랫폼의 타사 행태정보 수집을 허용하도록 설정(구글 : 82% 이상, 메타 : 98% 이상)하고 있어 **정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 위험이 크다**고 할 수 있다.

□ 참고로 이러한 타사 행태정보 등의 수집·이용과 관련하여,

○ **구글**의 경우 우리나라와는 달리, **유럽 이용자**가 회원으로 가입할 때는 **행태정보 수집, 맞춤형 광고 및 개인정보 보호 설정 등을 이용자가 직접 선택하도록 단계별로 구분하여 동의**를 받고 있는 것이 확인되었으며(참고3),

○ **메타**의 경우, 최근 한국의 기존 이용자들을 대상으로 **행태정보 수집 등에 동의하지 않으면 서비스를 제한**하는 내용으로 동의방식을 변경*하려다 이용자들의 거센 반발을 사기도 하였다.(참고4)

* 페이스북과 인스타그램 서비스에 대한 개인정보 수집에 동의하지 않으면 한국 이용자에게 서비스를 제공하지 않는다고 발표했다가 이를 철회(7.28.)

□ 개인정보위는 이번 조사에 1년여의 기간이 소요될 정도로 사실관계 확인 및 판단의 범위가 넓은 만큼,

○ **법 위반이 명확히 입증된 구글과 메타**의 개인정보 수집·이용 동의 위반에 대해 **우선 처분**하여 **이용자 피해를 조속히 해결**하는 한편,

○ **메타의 최근 동의방식 변경 시도와 관련한 사항을 포함**하여, **추가 조사가 필요한 사안에 대해서는 계속 조사를 이어나갈 계획**이다.

□ 윤종인 개인정보위 위원장은 "이용자를 식별하여 수집되는 행태정보가 축적되면, 개인의 **사생활을 심각하게 침해할 우려**가 있다는 점에서 그 위반행위가 중대하다"라고 강조하였다.

○ 윤 위원장은 "이번 처분으로 플랫폼이 **무료 서비스를 제공한다는 명목**하에 이용자가 알지 못하는 사이에 **개인정보를 무단 수집·이용한 행위**를 **시정**하여 **개인정보 자기결정권**을 두텁게 **보호**하는 **계기**가 되기를 기대한다"라며,

○ "앞으로 대형 **온라인 광고 플랫폼**이 **개인정보를 수집·이용하는 과정에서 투명성을 획기적으로 제고하고, 사회적 책임을 다할 수 있도록 노력**해주길 바란다"라고 말했다.

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 1 플랫폼의 타사 행태정보 수집 · 이용 절차

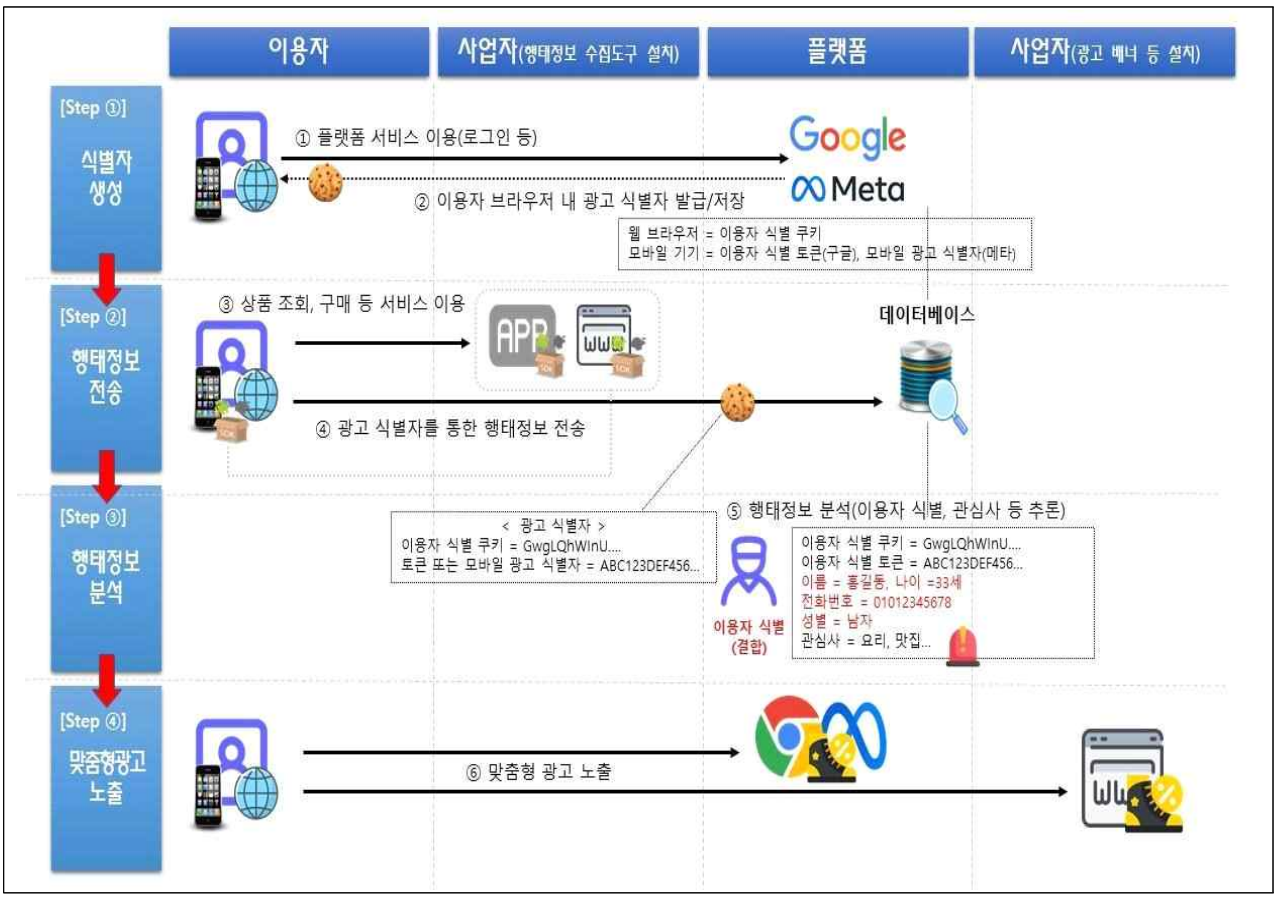
□ **플랫폼의 이용자 식별자와 타사 행태정보가** 사업자를 거치지 않고 **이용자의 기기에서 플랫폼으로 직접 전송됨**

○ 플랫폼은 이용자가 특정 기기에서 플랫폼에 접속하는 경우, 해당 기기에 **이용자를 식별할 수 있는 값*을 생성(사업자는 관여하지 않음)**

* '이용자 식별 쿠키(웹)', '이용자 식별 토큰(앱)' 등을 생성하며, 모바일 광고 식별자 등을 수집하여 이용자 계정과 결합하는 경우도 있음

○ 이용자가 행태정보 **수집 도구가 설치된** 사업자의 웹·앱 사용 시, **이용자 식별 값 및 타사 행태정보를 이용자의 기기에서 플랫폼으로 직접 수집**, 이를 분석하여 이용자에게 맞춤형 광고를 송출

< Google/Meta 서비스에 가입한 이용자의 타사 행태정보 수집·이용 절차 >



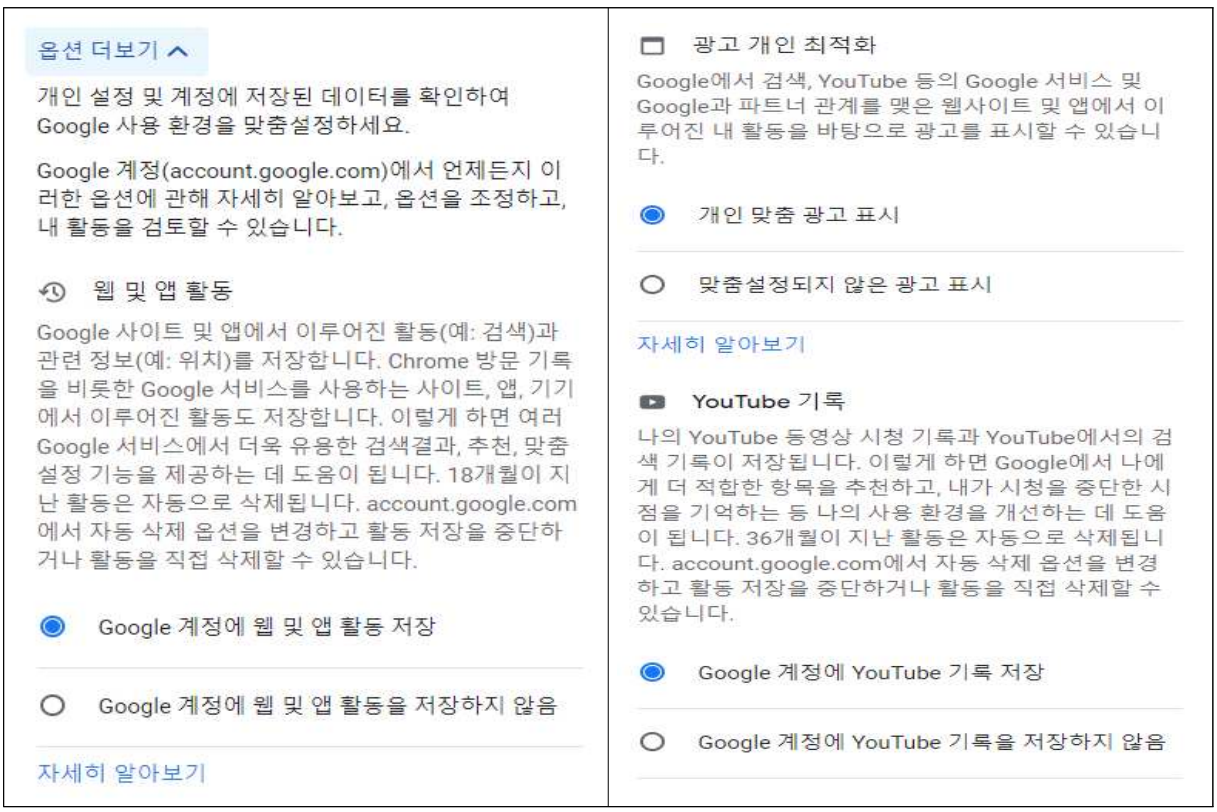
참고 2 사업자별 행위사실 및 시정조치 내용

가. 행위사실

□ **구글(Google LLC)**은 최소 약 6년간('16.6.~현재) 자사 서비스에 가입한 **이용자의 타사 행태정보를 수집**하여 맞춤형 광고 등에 이용하면서, 그 사실을 해당 이용자에게 **명확하게 알리고 동의를 받지 않음**

○ 구글은 서비스 가입 시 **타사 행태정보 수집 사실을 명확히 알리지 않고, 그 설정 화면('옵션 더보기')을 가려둔 채 기본값을 '동의'로 설정**

< 구글의 '옵션 더보기' 화면 >



□ **메타(Meta Platforms, Inc.)**는 약 4년간('18.7.14.~현재) 자사 서비스에 가입한 **이용자의 타사 행태정보를 수집**하여 맞춤형 광고 등에 이용하면서, 그 사실을 해당 이용자에게 **명확하게 알리고 동의를 받지 않음**

○ 페이스북은 계정 생성 시 **한 번에 다섯 줄밖에 보이지 않는 스크롤 화면**에 **행태정보 수집 관련 사항("파트너가 제공하는 정보")이 포함된 데이터 정책 전문(694줄)을 게재**한 것 외에 별도로 법정 고지사항을 알리고 동의받지 않음

< 페이스북 가입 시 "데이터 정책" 스크롤 화면에서 나타나는 화면 >



○ 인스타그램 계정을 생성하는 과정에서는 "이용 약관에 동의" 화면에서 "데이터 정책(필수)"을 선택하도록 하면서 **"더 알아보기"를 누르는 경우 "Instagram 데이터 정책" 전문**을 보여주고 있음

나. 시정조치 내용

□ **(주요 시정명령)** 이용자의 타사 행태정보를 수집·이용하려면 이용자가 쉽고 명확하게 인지하여 자유로운 결정권을 행사할 수 있도록 이용자에게 알리고 동의를 받을 것

□ **(과징금 부과)** 보호법 제39조의3제1항을 위반하여 이용자의 동의 없이 개인정보(이용자의 타사 행태정보)를 수집·이용한 행위에 대해 **총 1,000억 4천 7백만 원**(72,773천$)의 과징금 부과

○ Google LLC에게 **692억 4천 1백만 원**(50,365천$)**의 과징금 부과**

○ Meta Platforms, Inc.에게 **308억 6백만 원**(22,408천$)**의 과징금 부과**

□ **(처분결과 공표)** 구글과 메타가 이용자의 동의없이 개인정보를 수집한 행위는 공표기준에 해당하여 개인정보위 누리집에 **시정명령을 받은 사실을 공표**

참고 3 해외(유럽)에서 구글 가입 시 동의 화면

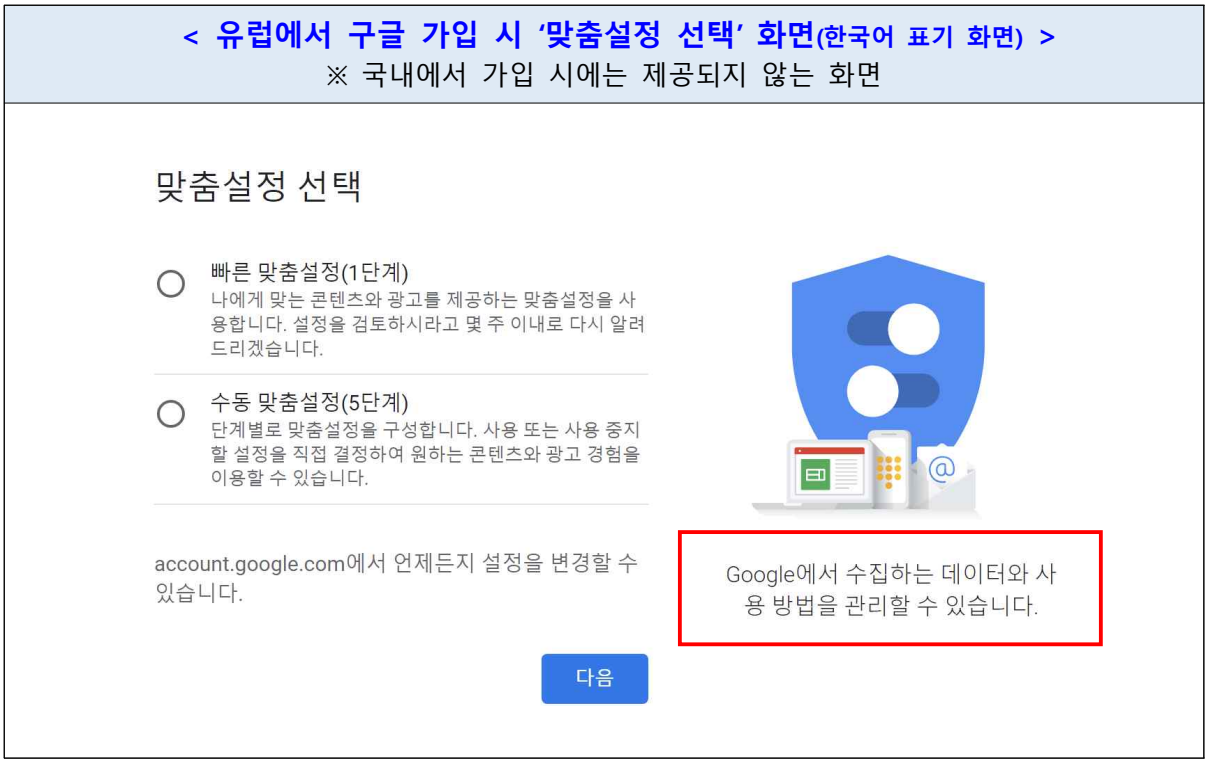
□ 해외(유럽)에서는 구글 회원가입 시 국내에서는 보이지 않는 **“빠른 맞춤설정(1단계)*”** 또는 **“수동 맞춤설정(5단계)”** 선택 화면을 제공함

* **(빠른 맞춤설정)** “웹 및 앱 활동”, “YouTube 기록”, “광고 개인 최적화” 등 동의받을 내용을 한 번에 보여주며 이러한 설정을 2주 내에 검토할 수 있도록 알림 기능 제공

○ 구글은 이러한 선택 화면을 통해 유럽 이용자가 구글이 수집하는 데이터와 사용 방법을 관리할 수 있도록 **개인정보 보호 설정 및 맞춤형 광고 등에 대하여 이용자에게 인지시키고 있음**

□ 특히 이용자가 **“수동 맞춤설정”**을 선택한 경우 **총 5단계**에 걸쳐 단계별로 행태정보 등의 저장 여부와 보유기간, 사용 방식 등을 각각 알려주고 **이용자가 직접 선택**할 수 있도록 함

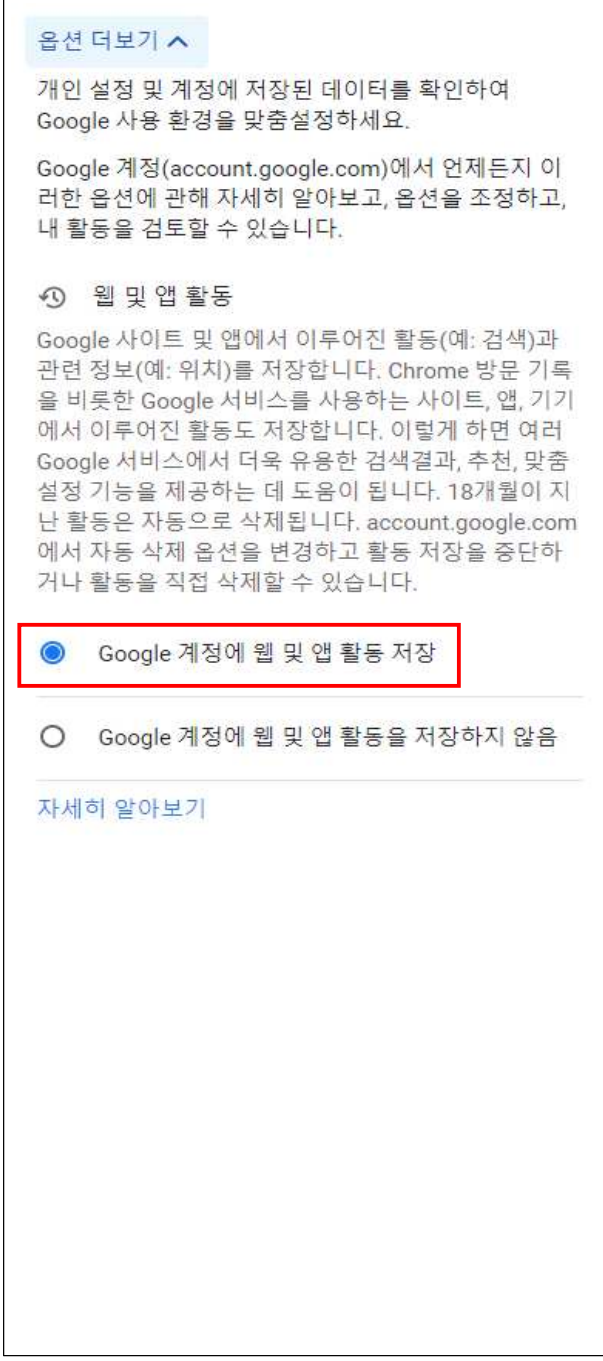
< 유럽에서 구글 가입 시 ‘맞춤설정 선택’ 화면(한국어 표기 화면) >
※ 국내에서 가입 시에는 제공되지 않는 화면



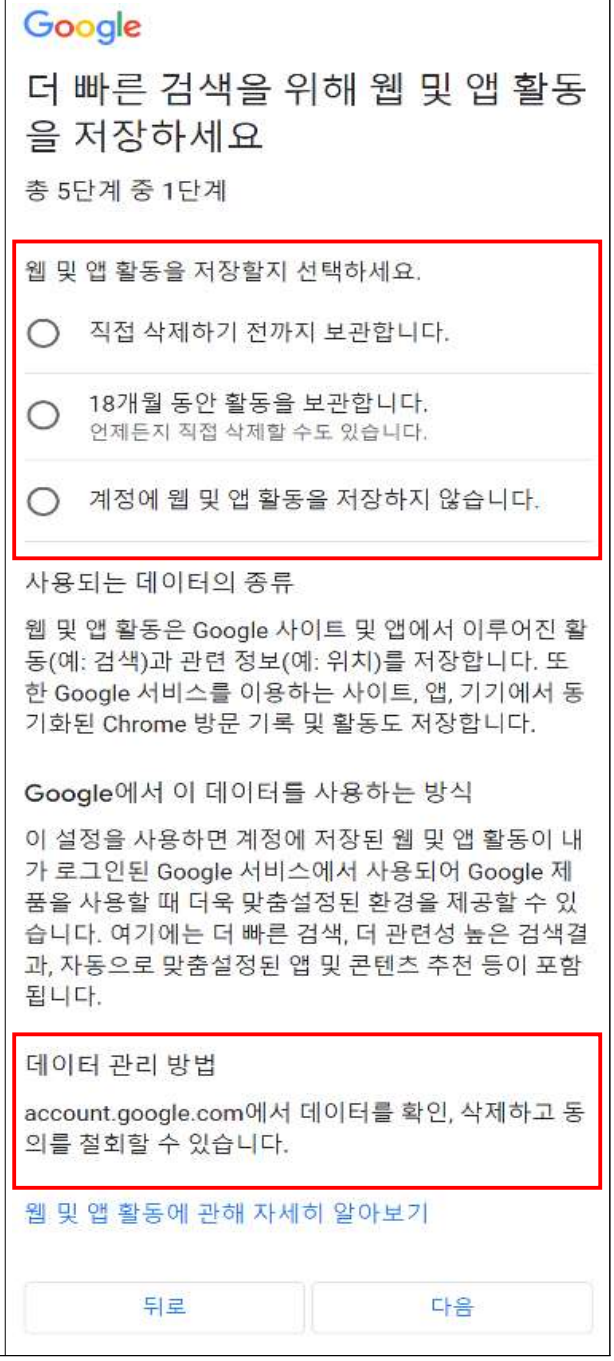
○ **(수동 맞춤설정: 1단계)** “웹 및 앱 활동”의 저장 여부 및 보유기간을 직접 **‘선택’**하도록 하고, 사용되는 **데이터의 종류 및 사용 방식을 구분**하여 알리고 있으며, **“동의”를 철회**할 수 있다고 안내

※ 국내는 “웹 및 앱 활동”을 “옵션 더보기”에 가려놓고, 기본값을 **“저장”**으로 함

국내



유럽



○ **(수동 맞춤설정: 2단계)** “YouTube 기록”의 저장 여부 및 보유기간을 직접 **‘선택’**하도록 하고, 사용되는 **데이터의 종류 및 사용 방식을 구분**하여 알리고 있으며, **“동의”를 철회**할 수 있다고 안내

※ 국내는 “YouTube 기록”을 “옵션 더보기”에 가려놓고, 기본값을 **“저장”**으로 함

<table>
<tr><th>국내</th><th>유럽</th></tr>
<tr>
<td>
YouTube 기록
나의 YouTube 동영상 시청 기록과 YouTube에서의 검색 기록이 저장됩니다. 이렇게 하면 Google에서 나에게 더 적합한 항목을 추천하고, 내가 시청을 중단한 시점을 기억하는 등 나의 사용 환경을 개선하는 데 도움이 됩니다. 36개월이 지난 활동은 자동으로 삭제됩니다. account.google.com에서 자동 삭제 옵션을 변경하고 활동 저장을 중단하거나 활동을 직접 삭제할 수 있습니다.
◉ Google 계정에 YouTube 기록 저장
○ Google 계정에 YouTube 기록을 저장하지 않음
</td>
<td>
Google
더 나은 YouTube 홈페이지를 위해 YouTube 기록을 저장하세요
총 5단계 중 2단계
YouTube 기록을 저장할지 선택하세요.
○ 직접 삭제하기 전까지 보관합니다.
○ 36개월 동안 활동을 보관합니다.
언제든지 직접 삭제할 수도 있습니다.
○ 계정에 YouTube 기록을 저장하지 않습니다.
사용되는 데이터의 종류
YouTube 기록은 YouTube를 사용할 때 시청한 동영상과 검색한 내용을 저장합니다.
Google에서 이 데이터를 사용하는 방식
이 설정이 켜져 있으면 계정에 저장된 YouTube 기록은 로그인된 모든 Google 서비스에서 환경을 맞춤설정하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, YouTube 등의 Google 제품을 사용할 때 더 나은 추천(기사, 앱 등)을 제공하고, YouTube 홈페이지를 맞춤설정하며, 이전에 시청하던 곳부터 동영상을 이어서 보는 기능을 제공할 수 있습니다.
데이터 관리 방법
account.google.com에서 데이터를 확인, 삭제하고 동의를 철회할 수 있습니다.
YouTube 기록에 관해 자세히 알아보기
뒤로 다음
</td>
</tr>
</table>

○ **(수동 맞춤설정: 3단계)** “광고 개인 최적화” 사용 여부를 직접 **‘선택’**하도록 하고, 사용되는 **데이터의 종류 및 사용 방식을 구분**하여 알리고 있으며, 국내와 달리 계정 데이터를 **관심 분야를 추론하는 데 사용**한다고 안내

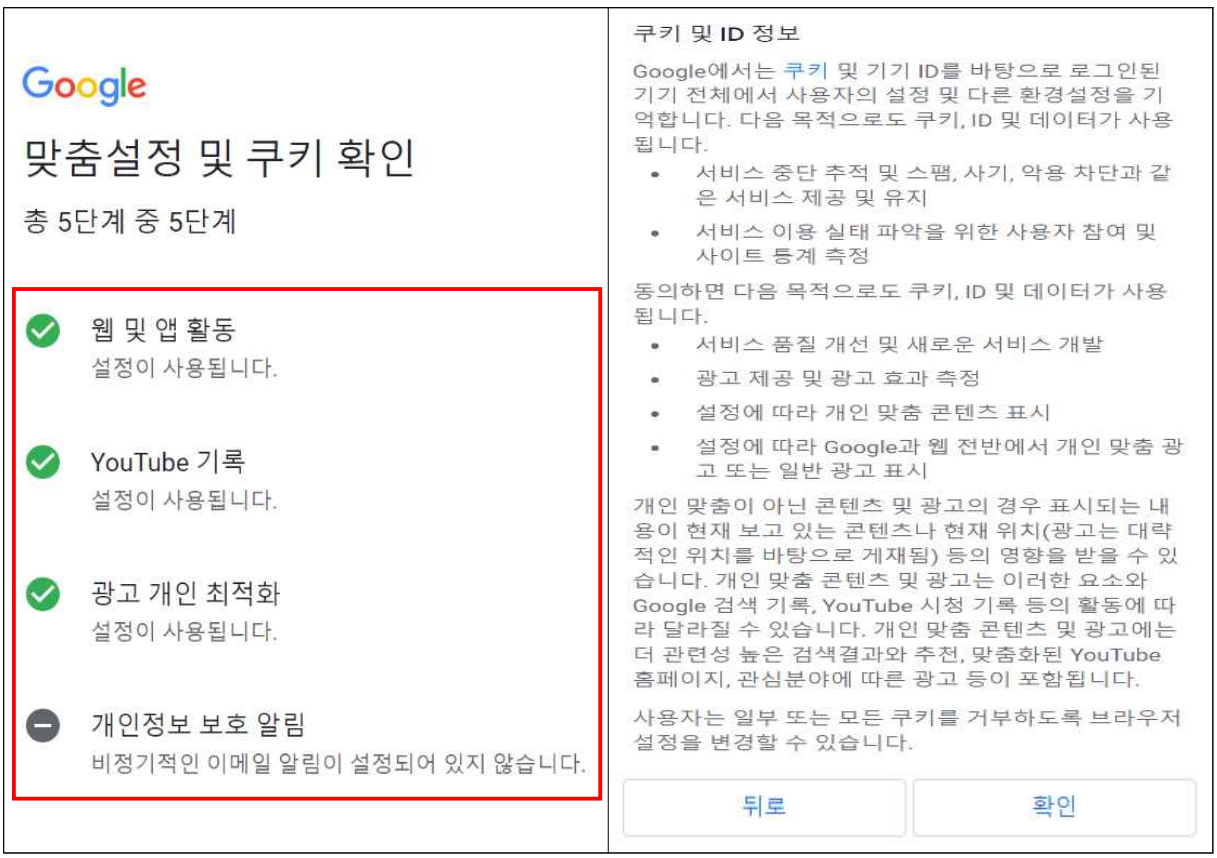
※ 국내는 “광고 개인 최적화”를 “옵션 더보기”에 가려놓고, 기본값을 **“표시”**로 설정함

국내	유럽
광고 개인 최적화 Google에서 검색, YouTube 등의 Google 서비스 및 Google과 파트너 관계를 맺은 웹사이트 및 앱에서 이루어진 내 활동을 바탕으로 광고를 표시할 수 있습니다. ● 개인 맞춤 광고 표시 ○ 맞춤설정되지 않은 광고 표시 자세히 알아보기	Google 나에게 더욱 잘 맞는 광고를 보려면 광고 개인 최적화를 사용 설정하세요 총 5단계 중 3단계 광고 개인 최적화를 사용 설정할지 선택하세요. ○ 개인 맞춤 광고 표시 내 활동 및 기타 데이터를 토대로 표시되는 광고를 맞춤설정하고 관심 없는 광고주나 광고 주제를 차단합니다. ○ 일반적인 광고 표시 광고가 계속 표시되지만 현재 시간, 일반적인 위치, 보고 있는 페이지의 콘텐츠 등 일반적인 요인을 바탕으로 하기 때문에 덜 유용할 수 있습니다. 개인 맞춤 광고에 사용되는 데이터 Google에서는 Google 검색에 입력한 검색어, YouTube에서 시청한 동영상, Android 기기에 설치한 앱, 상호작용한 광고 또는 콘텐츠 및 관련 정보(예: 위치)를 비롯하여 Google 서비스에서 이루어진 활동을 바탕으로 광고를 맞춤설정합니다. 이때 연령, 성별과 같이 Google 계정에 입력한 정보를 사용합니다. 또한 Google의 광고 서비스를 사용하는 다른 사이트와 앱에서 이루어진 활동도 사용합니다. Google에서 개인 맞춤 광고를 제공하기 위해 데이터를 사용하는 방법 계정에 저장된 데이터는 로그인된 모든 곳에서 내가 관심 있을 만한 주제를 추론하는 데 사용될 수 있습니다. 이러한 관심분야는 Google 서비스 전반에서 제품(예: Google 검색, YouTube, 지도), Google과 파트너십을 맺은 사이트 및 앱에 표시되는 광고를 맞춤설정하는 데 사용됩니다. 하지만 인종, 종교, 성적 지향, 건강과 같은 민감한 카테고리를 바탕으로는 개인 맞춤 광고를 표시하지 않습니다. Google에서는 누구에게도 사용자의 개인 정보를 판매하지 않습니다. (중략) 뒤로 다음

○ **(수동 맞춤설정: 4단계)** “옵션 더보기”에 가려져 있던 ‘개인정보 보호 설정에 관한 알림’에 대해 **더 구체적으로 설명하고 수신 여부를 선택**하도록 함

국내	유럽
이러한 설정은 새로운 Google 계정으로 로그인하는 모든 기기에 적용됩니다. ☐ 이 설정에 관한 알림을 비정기적으로 수신	Google 비정기적인 개인정보 보호 알림 수신 총 5단계 중 4단계 개인정보 보호 진단 및 주요 개인정보 보호 설정 검토를 위해 비정기적 알림을 수신할지를 선택하세요. • Google에서 저장하는 데이터 유형 선택 • 친구와 공유하거나 모두에게 공개하려는 항목 업데이트 • 표시되는 광고 유형 조정 ☐ 개인정보 보호 알림 이 설정에 관한 이메일 알림을 비정기적으로 수신

○ **(수동 맞춤설정: 5단계)** 이용자가 **동의 및 설정한 사항이 무엇인지 한눈에 보여주고** 쿠키 및 기기 계정(아이디)에 대해 안내하고 있음



참고 4 메타의 동의 방식 변경 시도 화면 ('22.5월 게재, 7월 철회)



Facebook 앱을 계속 사용하려면 업데이트를 검토하고 동의하세요

다음은 Meta에서 서비스를 제공하기 위해 회원님의 정보를 이용하는 몇 가지 주된 방법입니다. Meta가 서비스를 계속 제공하려면 회원님이 각 항목을 검토하고 동의하셔야 합니다.

지금 업데이트에 동의해야 하는 것은 아니나, 2022년 7월 26일 이후에는 업데이트에 동의해야 계정을 사용할 수 있습니다.

개인정보의 수집 및 이용[필수]

Meta Platforms, Inc.가 서비스 제공 및 맞춤화, 분석, 안전 및 보안, 맞춤형 광고 표시를 위한 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다. 더 알아보기

개인정보의 제공[필수]

Meta Platforms, Inc.가 다른 Meta Companies 및 Meta Companies에서 서비스를 제공하는 국가의 정부 기관, 수사 기관, 분쟁 해결 기관에 개인정보를 공유하는 데 동의합니다. Meta Platforms, Inc.는 회원님의 개인정보를 절대 판매하지 않습니다. 더 알아보기

개인정보의 국가 간 이전[필수]

Meta Platforms, Inc.가 서비스를 제공하기 위해 전 세계의 지사, 데이터 센터 및 파트너 비즈니스에 개인정보를 이전하는 데 동의합니다. 더 알아보기

위치 정보[필수]

Meta Platforms, Inc.의 위치 기반 서비스 약관에 동의합니다.

회원님이 확신을 가지고 자신의 개인정보를 관리할 수 있도록 개인정보처리방침 및 Facebook 서비스 약관을 업데이트했으며, 회원님의 정보가 수집 및 이용되는 방식에 대한 자세한 정보를 추가하고, 방침을 보다 명확하고 쉽게 이해하도록 업데이트했습니다.

개인정보처리방침 업데이트[필수]

업데이트된 개인정보처리방침에 동의합니다. 개인정보처리방침에는 Meta Platforms, Inc에서 서비스 제공을 위해 회원님의 개인정보를 이용하는 방법이 자세히 설명되어 있습니다. 더 알아보기

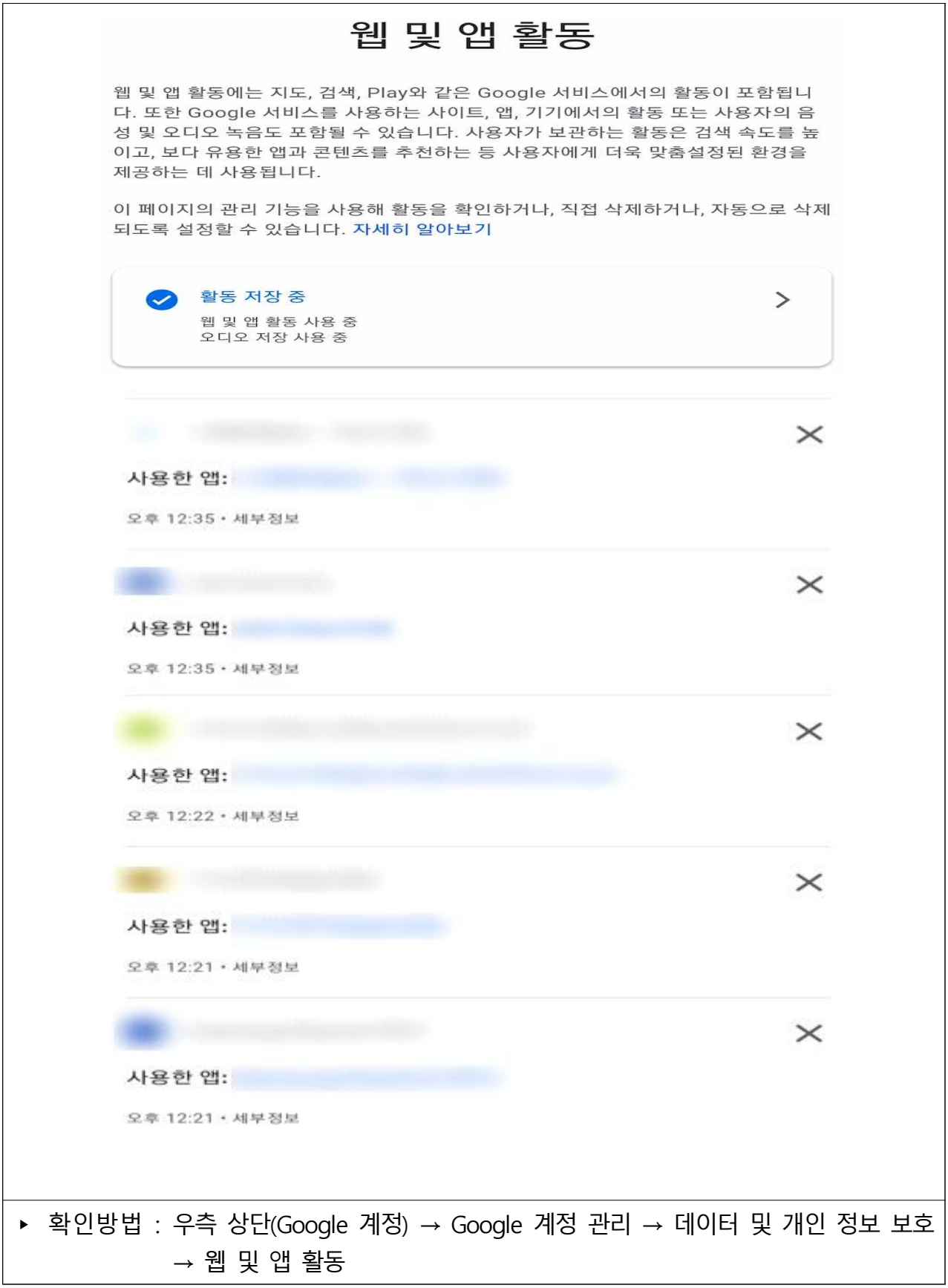
서비스 약관[필수]

Facebook, Messenger 및 Meta Platforms, Inc.에서 제공하는 기타 제품, 기능, 앱, 서비스, 기술, 소프트웨어를 사용하는 데 적용되는 개정된 약관에 동의합니다. 더 알아보기

동의함

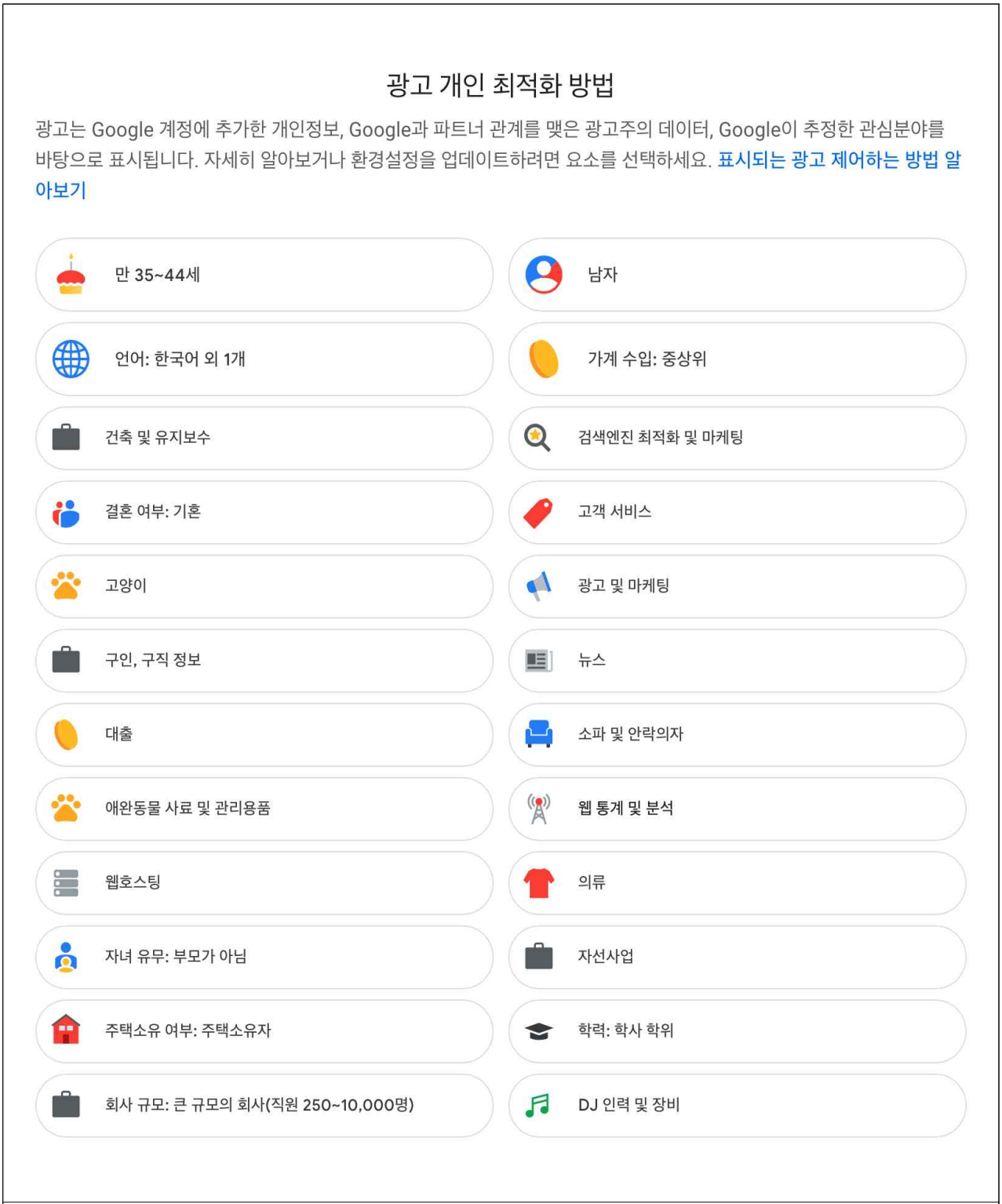
동의함을 누름으로써 회원님은 계정을 계속 사용하기 위해 위 정보의 수집, 이용, 제공 및 방침과 약관에 동의함을 확인합니다. 동의하지 않는다면 계정 옵션을 확인하세요.

참고 5 **구글이 수집한 타사 행태정보**



▸ 확인방법 : 우측 상단(Google 계정) → Google 계정 관리 → 데이터 및 개인 정보 보호 → 웹 및 앱 활동

참고 6 **구글이 타사 행태정보 등을 분석하여 생성한 관심분야**



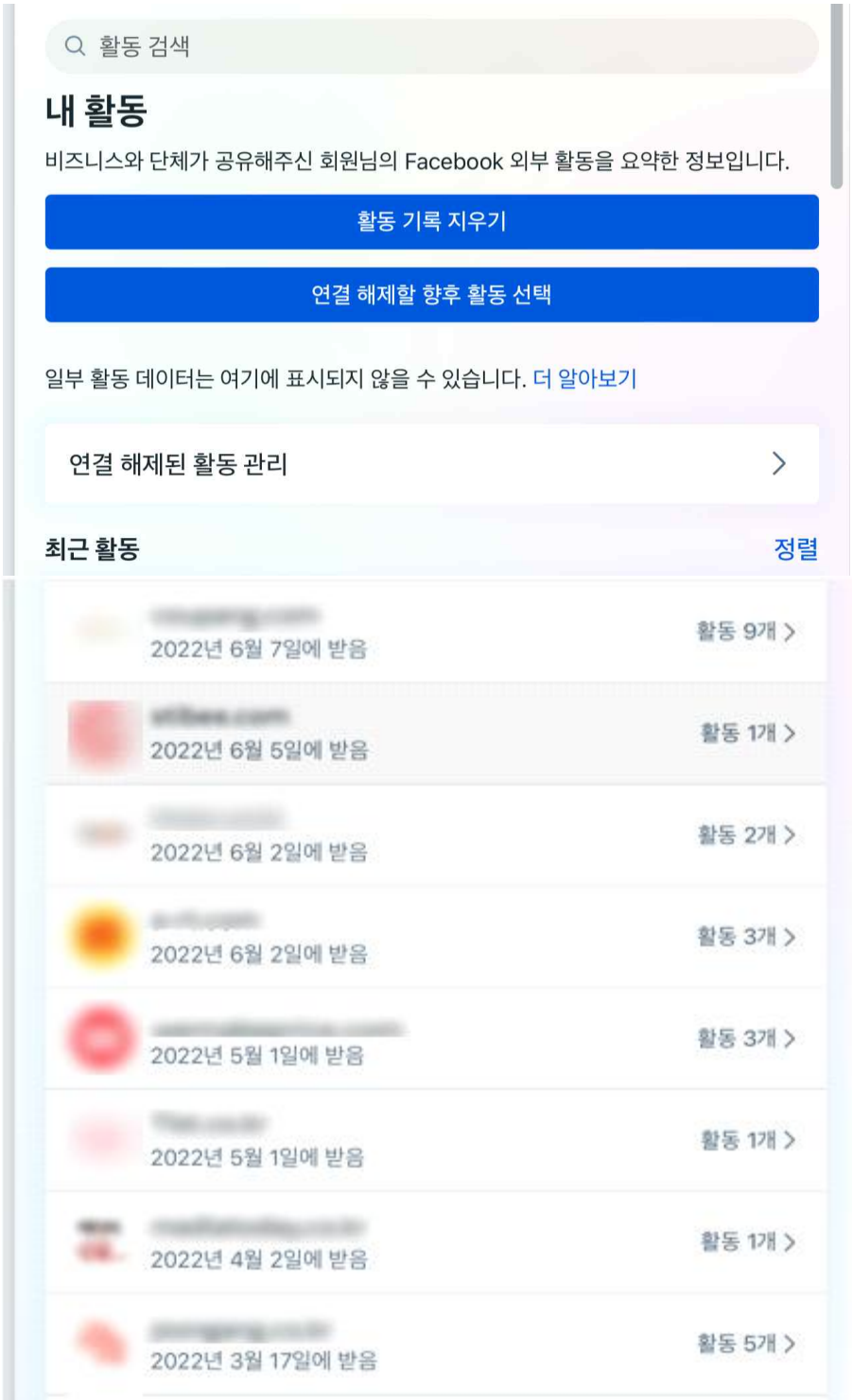
광고 개인 최적화 방법

광고는 Google 계정에 추가한 개인정보, Google과 파트너 관계를 맺은 광고주의 데이터, Google이 추정한 관심분야를 바탕으로 표시됩니다. 자세히 알아보거나 환경설정을 업데이트하려면 요소를 선택하세요. 표시되는 광고 제어하는 방법 알아보기

- 만 35~44세
- 남자
- 언어: 한국어 외 1개
- 가계 수입: 중상위
- 건축 및 유지보수
- 검색엔진 최적화 및 마케팅
- 결혼 여부: 기혼
- 고객 서비스
- 고양이
- 광고 및 마케팅
- 구인, 구직 정보
- 뉴스
- 대출
- 소파 및 안락의자
- 애완동물 사료 및 관리용품
- 웹 통계 및 분석
- 웹호스팅
- 의류
- 자녀 유무: 부모가 아님
- 자선사업
- 주택소유 여부: 주택소유자
- 학력: 학사 학위
- 회사 규모: 큰 규모의 회사(직원 250~10,000명)
- DJ 인력 및 장비

▸ 확인방법 : 우측 상단(Google 계정) → Google 계정 관리 → 데이터 및 개인 정보 보호 → 광고 개인 최적화

참고 7 메타가 수집한 이용자의 타사 행태정보



▸ 확인 방법 : 우측 상단(계정) → 설정 및 개인정보 → 설정 → 내 Facebook 정보 → Facebook 외부 활동 → 최근 활동 → 비밀번호 입력

참고 8 행태정보 수집 및 맞춤형 광고 활용 관련 해외 처분 동향

